12/11/2021

Référence devis : NTDE0058

Fourniture de systèmes batteries

21kWh – 400V

IGUANA YACHTS

Table des matières

..... 0

Table des matières 1

1 Objet de la proposition 2

2 Proposition technique 2

2.1 Composants de la proposition technique 3

2.1.1 Pack batterie 3

2.1.2 Master BMS 5

2.1.3 Boîte de Jonction (PDU) 6

2.1.4 Système de fixation mécanique 6

2.1.5 Système de thermalisation 7

2.1.6 Connecteur et faisceaux électrique 7

3 Chargeur 7

4 Convertisseur DC/DC 400V vers 12V 8

5 Garanties 8

6 Proposition commerciale 8

7 Délais de réalisation et fourniture 9

8 Conditions particulières 10

9 Contact 10

Tableau de suivi des versions			
14/10/2021	1	Mickaël ROBERT	Lionel DUBOST
19/10/2021	2	Mickaël ROBERT	Lionel DUBOST
12/11/2021	3	Mickaël ROBERT	Lionel DUBOST
Date	**Révision**	**Rédacteur**	**Approbateur**

1 Objet de la proposition

Cette proposition fait suite à la demande de la société IGUANA YACHTS pour la fourniture de systèmes batterie 21kWh – 400V. Ces systèmes batteries sont destinés à être intégrés dans un Yacht pour assurer l'alimentation en énergie du système IMS

Le pack batterie Novum Tech est modulaire et permet de constituer tout type de capacité batterie en 400V par pas de 10.5kWh.

Cette offre est basée sur les documents d'entrées suivants :

- 211011_Premium Leisure Boat High Tension Battery System_OR.pdf
- Elec Premium Leisure boat_V03.pdf

Ces documents ont été communiqués par mail par IGUANA en date du 9 novembre 2021.

2 Proposition technique

Cette offre technique concerne :

- La fourniture d'un pack batterie 21kWh – 400V
- Un BMS (système de gestion de la batterie) pour assurer :
  - Les fonctions d'équilibrage de la batterie,
  - L'estimation de SOC (état de charge),
  - La surveillance de la tension, du courant et de la température,
  - L'analyse et la remontée des défauts éventuels
- Un PDU (Power Distribution Unit) spécifique pour assurer la répartition de puissance entre la batterie et le reste du véhicule, ainsi que des dispositifs de coupure et de protection.
- La fourniture d'un chargeur 6.6kW – 400V en option
- La fourniture d'un convertisseur DC/DC 400V vers 12V de 2kW en option

Cette offre intègre par ailleurs une proposition de fourniture série pour 10 et 50 systèmes batteries 21 kWh-400V.

Novum Tech
SIREN 881 474 068 au RCS de Grenoble SAS au capital de 50 000€
Siège social : ZA du Bacon – ZI villard Bozon 38570 Goncelin
CONFIDENTIEL NOVUM TECH

2.1 Composants de la proposition technique

2.1.1 Pack batterie

Le pack batterie Novum Tech a été développé en tenant compte de toutes les contraintes de l'environnement automobile et des engins off-road, dans les conditions les plus sévères. Il assure un haut niveau de sécurité tant en termes de résistance mécanique (chocs et vibrations) que de défauts électriques des cellules lithium (non-propagation des défauts). Ce dernier point anticipe la future réglementation R100-rev3 en discussion.

Le pack batterie Novum Tech intègre de par sa conception un système d'immersion fluide des cellules lithium afin de garantir le meilleur niveau de sécurité ainsi que les meilleurs échanges thermiques.

Chaque batterie Novum Tech offre une densité d'énergie volumique supérieure à 300 Wh/L dans un packaging IP67. L'assemblage des batteries est destiné à être réalisé de manière simple et l'intégration du système complet ne nécessite pas de sur-packaging.

Données techniques pour un pack batterie 21 kWh composé de deux caissons 10.5kWh:

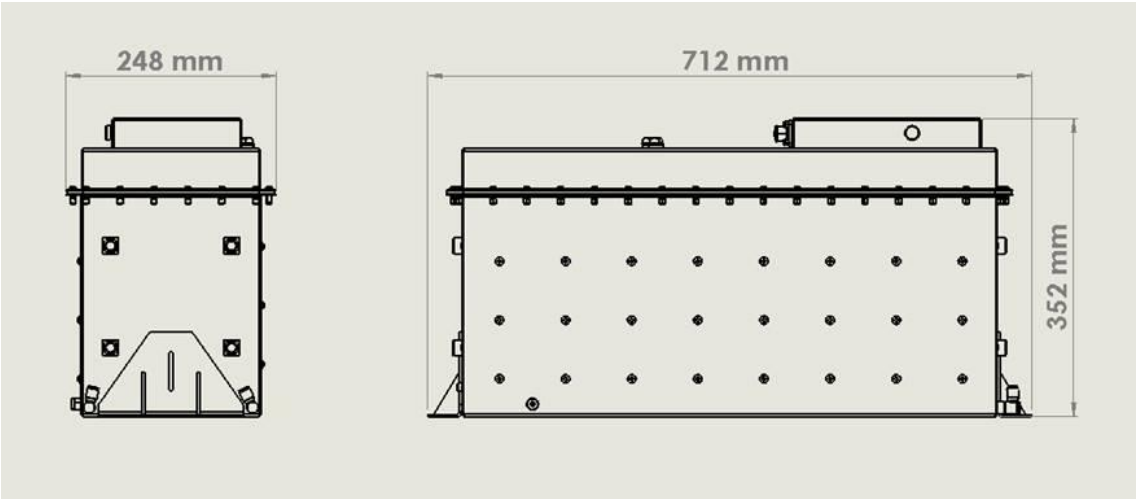
		Caractéristiques du pack batterie
Charge	Puissance charge standard (C/2)	10 kW
	Puissance charge maximale	33 kW
	Courant de charge maximal	96 A
	Tension de charge recommandée	393.6 V
Décharge	Puissance de décharge maximale continue	124 kW
	Tension de décharge recommandée	288 V
	Courant de décharge maximal continu	360 A
Energie nominale	Basée sur les caractéristiques cellules	21 kWh
Dimensions par caisson	Longueur	668 mm
	Largeur	248 mm
	Hauteur	355 mm
Poids par caisson	Poids du pack batterie	93 Kg
Plages de température d'utilisation	Charge	0 à +45 °C
	Décharge	-10 à +55 °C



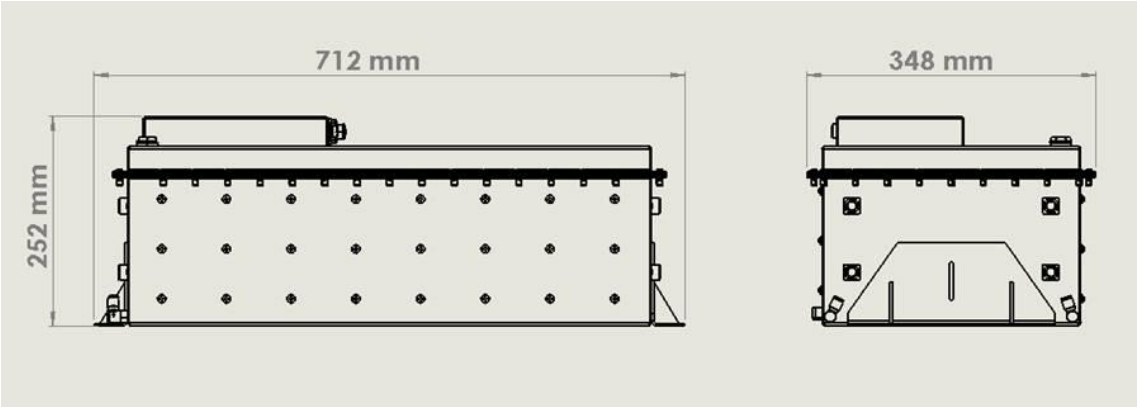
Image 1: pack Novum Tech 12 kWh- 400V

Les packs batteries 10.5kWh – 400V sont disponibles dans deux formats différents détaillés ci-dessous :

Format vertical :



Format horizontal :



2.1.2 Master BMS

Le système BMS comprend :

- Une carte « Master » BMS par système de batterie.
- Des cartes « Esclave » mesurant les tensions, les courants et les températures, intégrées dans chaque sous-élément de 1,5 kWh.
- Une communication CAN (bidirectionnelle).

Le système BMS développé par Novum Tech délivre toutes les fonctionnalités nécessaires à un système de batterie Lithium-Ion, tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Il fournit les fonctions de mesure de tension de chaque cellule, de mesure de courant et de température, pour assurer la sécurité globale du pack et optimiser la durée de vie des cellules.

C'est notamment ce BMS qui nous permet d'adresser le marché de la batterie de seconde vie, par une parfaite compréhension de la chimie de la batterie en amont, et en contrôlant le comportement du système complet tout au long de son cycle de vie.

Il intègre également toutes les informations de diagnostic nécessaires à l'utilisateur (SOC: State of Charge, SOH: State of Heath, SOE: State of Energy).



Image 2: BMS Novum Tech haute tension

2.1.3 Boîte de Jonction (PDU)

La boite de jonction (PDU : Power Distribution Unit) est composée des éléments suivants :

- Un système de coupure de la puissance
- Un système de précharge
- Des interfaces de connexion de puissance
- Une interface de connexion de signal

Cette boite de jonction spécifique à chaque véhicule permet une distribution optimale de la puissance afin d'alimenter les systèmes tel que la chaîne de traction, le chargeur, le convertisseur DC/DC (assurant la recharge de la batterie 12V auxiliaire). Elle intègre aussi les fonctions de protection contre les courts circuits (Fusible) ainsi que la fonction de coupure de la puissance (contacteur) contrôlée par le BMS.

Dans le cadre de la demande de IGUANA YACHTS, Novum Tech intégrera les connections de puissance suivantes :

- Connecteur de puissance pour l'alimentation des 2 variateurs des moteurs IMS
- Connecteur de puissance pour la connexion du chargeur
- Connecteur de puissance pour l'alimentation du variateur du moteur de la pompe de direction
- Connecteur de puissance pour l'alimentation du convertisseur DC/DC



Image 3 : Exemple de PDU Novum Tech haute tension

2.1.4 Système de fixation mécanique

Le pack batterie 21kWh est livré avec ses systèmes de fixation mécanique afin de permettre l'intégration dans le véhicule et de garantir la résistance des différents éléments aux chocs et vibrations. La fixation sur le véhicule s'effectue de manière simple par boulonnage sur le châssis du véhicule (6 boulons M10 / caisson).

Le pack batterie Novum Tech est IP67 et dispose d'un casing entièrement métallique ne nécessitant pas de sur-packaging. Le caisson est en acier électrozingué avec peinture époxy recuite afin de garantir une excellente tenue aux différentes contraintes environnementale. Un traitement par cataphorèse que également être proposé en option.

Toutes pièces d'adaptations nécessaires pour s'interfacer avec le châssis du véhicule cible ne sont pas inclues. Cependant, Novum tech pourra apporter son soutien et son expertise à IGUANA YACHTS pour l'intégration mécanique du pack 21 kWh.

2.1.5 Système de thermalisation

Le pack batterie intègre un système de chauffage permettant de maintenir la température de la batterie au-dessus de 0°C, afin d'optimiser le fonctionnement de la charge et de la décharge. Ce système permet d'éviter toute dégradation du système batterie à basse température (notamment la recharge par temps froid qui dégrade la batterie) et permet d'étendre la plage de fonctionnement sur système batterie à -20°C.

Il est également proposé, en option, un système de refroidissement de la batterie par circulation d'eau afin d'optimiser la plage d'usage et la durée de vie de la batterie. Ce système comprend la fourniture d'une pompe, d'un échangeur eau/air ainsi que du système de pilotage depuis le Master BMS.

2.1.6 Connecteur et faisceaux électrique

L'offre intègre la fourniture du faisceau de signal entre le PDU et le Master BMS. La longueur de ce faisceau est à définir par le IGUANA suivant l'intégration du système batterie. Cette longueur sera défini par pas de 20cm. IGUANA devra définir la longueur de ce faisceau et la communiqué au plus tard 6 semaines avant la date de livraison du système batterie à Novum Tech. Tout retard, entrainera un décalage du délais de livraison ne pouvant être imputé à Novum Tech.

L'offre intègre la fourniture des connecteurs du Master BMS précablés avec des connecteurs de type Superseal permettant l'interfaçage avec le faisceau véhicule (à la charge du Client).

L'offre ne comprend pas la fourniture des connectiques et câbles de puissance.

3 Chargeur

L'offre intègre la fourniture d'un chargeur 6.6kW – 400V compatible avec le standard de recharge type 2. Novum Tech s'assurera de compatibilité entre le chargeur et le système batterie.

L'intégration mécanique, le câblage et le pilotage du chargeur seront à la charge de IGUANA suivant les données fournis par Novum Tech

Novum Tech
SIREN 881 474 068 au RCS de Grenoble SAS au capital de 50 000€
Siège social : ZA du Bacon – ZI villard Bozon 38570 Goncelin
CONFIDENTIEL NOVUM TECH

4 Convertisseur DC/DC 400V vers 12V

L'offre intègre la fourniture d'un convertisseur DC/DC 400V vers 12V de 2kW.

Novum Tech s'assurera de compatibilité entre le convertisseur DC/DC et le système batterie.

L'intégration mécanique, le câblage et le pilotage du convertisseur DC/DC seront à la charge de IGUANA suivant les données fournis par Novum Tech.

5 Garanties

La batterie est proposée avec une garantie standard de 2 ans contre les défauts et vices cachés.

Il pourra également être proposé une garantie sur la capacité de la batterie en fonction d'un nombre de cycles déterminés. Afin de proposer cette garantie, IGUANA YACHTS devra fournir un cycle d'usage type pour analyse par les équipes de Novum Tech.

6 Proposition commerciale

La proposition commerciale est détaillée ci-dessous :

Poste 01 : Fourniture de pack batterie 400V :

Désignation	Quantité	Prix du kWh HT	Prix Unitaire HT
Pack batterie 400V – 21kWh Master BMS Power Distribution Unit	1	577.60 €[1]	14 930.44 €[1]
	10	577.60 €	14 930.44 €
	50	432.60 €	11 394.60 €
Etude et conception du PDU	NA	NA	12 017.06 €
Première mise en service	NA	NA	3 000.00 €

Poste 02 : refroidissement eau pour pack batterie :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire HT
Option de refroidissement eau du pack batterie	1	1 314.00 €
	10	1 152.00 €

[1] Tarif exceptionnel consenti sur une première commande. En cas de nouvelle commande de batterie unitaire ce tarif ne pourra pas être appliqué.

Novum Tech
SIREN 881 474 068 au RCS de Grenoble SAS au capital de 50 000€
Siège social : ZA du Bacon – ZI villard Bozon 38570 Goncelin
CONFIDENTIEL NOVUM TECH

	50	1 011.60 €

Poste 03 : Chargeur 6.6kW – 400V :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire HT
Chargeur 6.6kW – 400V	1	3 840.00 €
	10	3 600.00 €
	50	3 300.00 €

Poste 04 : Convertisseur DC/DC – 400V vers 12V :

Désignation	Quantité	Prix Unitaire HT
Convertisseur DC/DC 2kW – 400V	1	1 600.00 €
	10	1 425.00 €
	50	1 275.00 €

7 Délais de réalisation et fourniture

Les délais de production pour la première livraison sont de 4 mois à partir de la signature de la commande et du paiement initial.

Les délais et planning de production pour la partie série seront à discuter et à définir par la suite.

Ces délais sont établis en prenant en compte les délais de livraison annoncés par nos sous-traitants, fournisseurs et partenaires. Novum Tech informera le client des décalages éventuels imposés par un sous-traitant, fournisseur ou partenaire sur certains composants critiques (connecteurs, contacteurs, composants électroniques, cellules lithiums, câbles électriques) et les conséquences résultantes sur le délai de réalisation.

8 Conditions particulières

Tout ce qui n'est pas inclus dans l'offre est exclu.

Cette offre est valide 1 mois à partir de la date d'émission.

Le prix est annoncé en Euros et exclu de toute taxe.

Le prix comprend uniquement les composants décrits dans la présente offre.

Le prix est annoncé Ex works GONCELIN (38570).

Les conditions de paiement de la première commande :

- 60% à la commande
- 40% à la livraison

Les conditions de paiement pour la partie série seront à discuter et à définir ultérieurement.

Le paiement est dû à la date de facturation.

Le fait pour le Client d'accepter le présent devis vaut acceptation des conditions générales de vente qui lui sont jointes.

9 Contact

ROBERT Mickael – CEO & CTO

Tel : 0633669263

Email : mickael.robert@novum-tech.fr

GUILLOUX Lorris – General Manager & HW and SW manager

Tel : 0785873711

Email : lorris.guilloux@novum-tech.fr

Nom et Prénom	
Fonction	
Date	
Liste des postes retenus	
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » + cachet de la société	

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1. Objet et champ d'application

La société NOVUM TECH société par actions simplifiée, au capital de 50.000 euros, dont le siège social est à ZI Villard Bozon, ZA du Bacon, 38570 Goncelin, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 881 474 068 est spécialisée dans le domaine de l'électrification de tous types d'engins industriels et/ou routiers à faible ou forte puissance et propose à cet égard une gamme de solutions.

Dans le cadre de son activité, la société NOVUM TECH propose à ses clients professionnels une offre composée, selon leurs besoins, de tout ou partie des éléments suivants :

- une prestation d'étude permettant d'analyser au mieux les besoins du Client et de lui proposer la solution la plus adaptée à son besoin (ci-après les « **Etudes** ») **et/ou**

- la réalisation du prototype de tout ou partie du système d'électrification identifiée comme adaptée aux termes de l'Etude réalisée, pouvant inclure la remise d'un pack batterie, d'un groupe motopropulseur, d'un ensemble d'auxiliaire nécessaire à l'engin, de cartes électroniques et logiciel associé (ensemble composant le « **Produit** ») et la prestation d'installation associée **et/ou :**

- la production et la fourniture en série de tout ou partie du Produit validé.

Ci-après ensemble ou individuellement désignées par les « **Prestations** ».

Avant toute validation de commande, NOVUM TECH remet un devis daté et référencé (ci-après désigné le « **Devis** ») au Client. Les Devis ont, sauf accord écrit contraire convenu entre les Parties, une durée de validité de un mois.
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent, conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, le socle unique de la relation commerciale entre les Parties. Elles sont applicables à tous les contrats, devis, propositions techniques et commerciales ou commandes entre la société NOVUM TECH, ci-après dénommée « **NOVUM TECH** » et le Client professionnel et s'appliquent dans tous les cas de réalisation de Prestations commandées par le Client. Les CGV prévalent sur toutes conditions non expressément acceptées par NOVUM TECH et notamment sur les conditions générales du Client.
Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du Client aux présentes CGV et au Devis établi par NOVUM TECH, déterminant notamment les modalités et limites de réalisation des Prestations incluant les Etudes réalisées par NOVUM TECH. Le Devis, la commande et les présentes CGV constituent le contrat régissant les relations entre NOVUM TECH et le Client (ci-après le « **Contrat** »).
Toute commande de Prestations est soumise aux présentes CGV.
Toute convention particulière ou dérogation à l'une des clauses des présentes Conditions Générales doit faire l'objet de stipulations spéciales écrites.

2. Formation du contrat – Commande

Acceptation des commandes : Toute commande est réputée parfaite lorsqu'elle est formalisée par l'envoi par le Client d'un bon de commande conforme au Devis émis par NOVUM TECH ou par l'envoi par le Client à NOVUM TECH d'un Devis émis par NOVUM TECH contresigné par le Client mentionnant « Bon pour Accord ». Les commandes sont confirmées par NOVUM TECH par écrit au moyen d'une confirmation de commande.

Si le Devis prévoit le paiement d'un acompte, la validité de la commande du Client est subordonnée au paiement préalable du montant de l'acompte indiqué dans le Devis.

NOVUM TECH n'est liée que par les engagements figurant dans le Devis et repris dans le bon de commande. Tout autre document que les présentes CGV et le Devis de NOVUM TECH tels que notamment les catalogues, notices, brochures, ont une valeur informative et indicative et non contractuelle.

Modification de commandes : Toute commande n'est définitive qu'après l'acceptation expresse de NOVUM TECH et toute modification demandée par le Client à l'issue de cette acceptation expresse, notamment sur les limites des Prestations, le calendrier de réalisation des Prestations et notamment la livraison du Produit, la nature des Etudes, les livrables attendus, est subordonnée à l'acceptation écrite de NOVUM TECH.

Le Client paiera à NOVUM TECH tous les frais engagés et toutes les conséquences directes ou indirectes qui résultent de la modification d'une commande (notamment coûts des suppléments demandés, frais de mise en disponibilité d'équipes dédies…) à l'issue de sa confirmation par NOVUM TECH et supportera un éventuel allongement des délais.

Annulation de commandes : La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; aucune annulation de commande ne peut donc être prise en considération si elle n'a pas été acceptée par NOVUM TECH. Dans ce cas, le Client remboursera NOVUM TECH de tous les frais engagés (notamment frais d'analyse, de réalisations d'études, de fabrication, de simulation, dépenses de main-d'œuvre…) et de toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent. Tout acompte déjà versé restera acquis à NOVUM TECH.

Ordre de priorité des documents contractuels : Sauf convention spéciale définie d'un commun accord et par écrit entre NOVUM TECH et le Client, toute commande implique l'acceptation des présentes Conditions Générales et la renonciation par le Client à toute clause contraire issue de ses propres documents. A défaut de convention spéciale le Contrat sera formé par les documents suivants classés par ordre de priorité :

1. Le Devis de NOVUM TECH comprenant les présentes Conditions Générales
2. Le bon de commande du Client

En cas de conflit ou de contradiction dans ou entre ces documents, la préférence sera donnée selon le rang de priorité de chaque document.

3. Conditions financières

Prix : Les prix des Prestations et Produits associés sont ceux mentionnés en euros dans le Devis accepté par le Client objet de la Commande. Le Devis précise à cet égard le prix convenu pour chaque Prestation proposée. Les paiements doivent être effectués en euros, sauf indication contraire dans les conditions spécifiques du Devis. Les prix sont stipulés hors taxes. Sauf accord contraire indiqué dans le Devis, les prix n'incluent pas les coûts d'emballage ; ces couts supplémentaires sont indiqués dans le Devis. Les prix indiqués dans le devis sont établis au regard des éléments contextuels et périmètre indiqués dans le Devis. En cas d'évolution de ces éléments, le prix indiqué dans le devis pourra être revu à la hausse afin de prendre en compte ces modifications.

Facturation et paiement : Les factures sont adressées par NOVUM TECH aux échéances convenues dans le Devis. A défaut de stipulation dans le Devis, la facture sera émise à la commande.
Les factures de NOVUM TECH sont établies en conformité avec la réglementation en vigueur et les usages commerciaux de la profession. Le Client ne pourra invoquer leur non-conformité avec ses propres contraintes et spécifications internes pour les refuser ou en retarder le paiement. Les paiements sont faits à l'ordre de NOVUM TECH à son adresse de facturation.

Sauf accord exprès, préalable et écrit de NOVUM TECH et à condition que les dettes soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être effectuée par le Client entre d'éventuelles pénalités correspondant au non-respect d'une date de réalisation d'une Prestation ou à la défectuosité des services et les sommes que le Client doit à NOVUM TECH au titre de la réalisation de Prestation.

Sauf accord contraire de NOVUM TECH indiqué dans le Devis remis au Client, toute facture est payable à 30 jours date de facture. Le règlement peut être effectué par virement bancaire. Aucun escompte ne sera accordé au Client pour paiement anticipé sauf stipulation différente écrite et explicite.
Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts de retard à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à sa plus récente opération principale de refinancement plus dix points de pourcentage sur le montant TTC du contrat, sans préjudice de toute autre action que NOVUM TECH serait en droit d'intenter à ce titre à l'encontre du Client, ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais de

recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L.441-6 du Code de commerce en vigueur à la date d'émission de la facture ou toute disposition qui s'y substituerait, ainsi que tous frais complémentaires de recouvrement sur justificatif. Tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues seront à la charge du Client.

NOVUM TECH se réserve le droit en cas de retard de paiement de modifier les modalités de paiement pour les livraisons et/ou réalisation futures. A défaut de paiement par le Client à l'une des échéances et quinze (15) jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit par NOVUM TECH ; le Client devra le cas échéant indemniser NOVUM TECH de son préjudice. En cas de résiliation, NOVUM TECH aura le droit d'exiger du Client qu'il retourne immédiatement les Produits objets du Contrat.

Par ailleurs, en cas de défaut de paiement de tout ou partie du prix, NOVUM TECH aura également la faculté :

- de suspendre ou de résilier automatiquement et de plein droit après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, et dans les 8 jours de sa première présentation toutes commandes en cours ;
- d'exiger automatiquement et de plein droit le règlement immédiat de l'intégralité des sommes restant dues par le Client quel que soit le mode de règlement prévu.
- De demander des garanties de paiement supplémentaires
- De conserver, à titre d'indemnité, tous acomptes reçus sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.

4. Réalisation d'Etudes

Lorsque le Devis accepté par le Client inclut la réalisation de prestations d'Etudes, les dispositions suivantes de l'article 4 s'appliquent également :

Les Prestations d'Etudes sont réalisées à l'adresse indiquée dans le Devis. Lorsque l'exécution des Etudes nécessite l'intervention de NOVUM TECH dans les locaux du Client, le personnel de NOVUM TECH est soumis aux règles d'hygiène et de sécurité du règlement intérieur du Client et les collaborateurs affectés à l'exécution des Etudes les exécutent sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire de NOVUM TECH en vertu du lien de subordination qui les lie. En sa qualité d'employeur, NOVUM TECH assure l'encadrement, le contrôle exclusif et la gestion administrative et sociale de ses collaborateurs.

Le Client déclare être informé et conscient que la réalisation des Etudes nécessite une collaboration active et régulière de sa part. Il traitera, à ce titre, dans les délais nécessaires, les demandes d'informations et/ou d'éléments de NOVUM TECH. Les Etudes confiées à NOVUM TECH sont réalisées dans les limites indiquées dans le Devis qui précise le périmètre des Etudes concernées.

Les Etudes sont réalisées dans le contexte des spécifications techniques et d'environnements détaillées par le Client et prises en compte par NOVUM TECH lors de la réalisation du Devis et sous réserve de la mise à disposition par le Client des éléments prévus au Devis. A ce titre, la réalisation des Prestations et Etudes en résultant ne peut s'effectuer sans la mise à disposition par le Client auprès de NOVUM TECH de différents éléments notamment liés au contexte, à la nature de la Prestation attendue, aux véhicules concernés, …etc… tels qu'indiqués dans le Devis (les « **Eléments Contextuels** »).

Il appartient au Client de valider ces Eléments Contextuels et les transmettre à NOVUM TECH dans un délai permettant la réalisation des Prestations selon le planning convenu. Le Client s'engage à valider la bonne compréhension et prise en compte de ces différents éléments par NOVUM TECH dans le Devis.

Le lieu d'exécution et le calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes figurent dans le Devis. Tout retard non imputable à NOVUM TECH, notamment par suite de demandes de modifications du Client, de retard du Client dans l'approbation de documents, d'informations inexactes ou incomplètes communiquées à NOVUM TECH, reporte au moins d'autant les délais d'exécution prévus dans le Devis, les conséquences en résultant étant alors supportées par le Client.

Le délai convenu dans le Devis pour la réalisation des Etudes pourra être ajusté d'un commun accord entre les Parties lors du démarrage des Prestations selon les Spécifications définies conjointement. NOVUM TECH ne pourra en tout état de cause voir sa responsabilité engagée en cas de retard n'excédant pas 15 Jours ouvrés.

5. Fabrication des Produits

Lorsque le Devis accepté par le Client inclut la fabrication et livraison de Produits, les dispositions suivantes s'appliquent également :

Fabrication et livraison : Les Produits sont fabriqués sur la base des spécifications proposées par NOVUM TECH et validées par le Client. Sauf disposition contraire indiquée dans le devis, les Produits seront expédiés Ex-Works Goncelin (France) en application des Incoterms 2020 de la Chambre de Commerce et d'Industrie Internationale (publication n° 715EF).
Les délais de réalisation et livraison sont ceux indiqués dans le Devis et sont donnés à titre informatif et indicatif. Ils courent à compter de l'acceptation par NOVUM TECH de la commande du Client et du paiement de l'acompte si spécifié dans le devis.

Les délais de livraison dépendent notamment des conditions d'approvisionnement et de la disponibilité des transporteurs. NOVUM TECH fera ses meilleurs efforts pour respecter les délais de livraison mais ne saurait être tenue pour responsable d'un retard indépendant de sa volonté notamment d'un cas de force majeure, d'un défaut de transporteur, de modifications demandées par le Client, de retard dans l'approbation des spécifications ou transmission d'éléments du contexte… Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation de la commande ou le refus des Produits livrés.

Risques : Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, malgré la clause de réserve de propriété stipulée dans les présentes.

Réception : Il appartient au Client, en cas de dommages, d'avaries ou de pertes constatées, de notifier ses réserves par écrit sur le bon de livraison remis par le transporteur et au plus tard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire auprès du transporteur, avec copie à NOVUM TECH, dans un délai de trois jours, non compris les jours fériés, suivant la réception des Produits, conformément à l'article L.133-3 du Code de commerce. A défaut de notification du Client au transporteur dans ces délais, le Client ne pourra plus contester les dégradations ou les manquants liés au transport.

Les réserves formulées par le Client devront être complètes, motivées et aussi précises que possible. Il appartient au Client de fournir toutes justifications quant à la réalité des vices ou manquants constatés. Lorsqu'après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par NOVUM TECH, le Client ne pourra demander à NOVUM TECH que le remplacement des Produits non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants, aux frais de NOVUM TECH, sans que le Client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande.

Vérification de conformité des Produits livrés : Le Client s'engage également à vérifier la conformité des Produits livrés aux spécifications indiquées dans le Devis validé par les Parties et, lorsqu'une étude a été réalisée par NOVUM TECH, dans le compte-rendu de l'Etude, dans un délai de 7 (sept) jours ouvrables à compter de la date de livraison du Produit au Client. La réception vaut reconnaissance de l'absence de défauts. Les Produits doivent être retournés à NOVUM TECH dans leur emballage d'origine. Toute réclamation effectuée par le Client dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne l'autorise en aucun cas à suspendre le paiement des Produits concernées. La responsabilité de NOVUM TECH ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits en cours de transport, de destruction, avaries, perte ou vol, même si NOVUM TECH a choisi le transporteur.

Aucun retour de Produits ne pourra être effectué par le Client sans l'accord préalable exprès, écrit, de NOVUM TECH.

Les caractéristiques des Produits sont susceptibles d'être modifiées par NOVUM TECH à tout moment, y compris après la commande du Client si les modifications résultent de l'application de normes, textes ou règlements quels qu'ils soient applicables aux Produits.

Réserve de propriété : NOVUM TECH conserve la propriété des Produits vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix

en principal et accessoire. Le Client ne deviendra propriétaire des Produits qu'après complet paiement de leur prix. Le défaut de paiement d'une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens. Le Client supporte néanmoins, dès la livraison les risques de perte, de vol et de détérioration des biens vendus ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionner. Sauf à engager sa propre responsabilité, le Client s'engage à informer immédiatement NOVUM TECH de la saisie éventuelle des Produits ou de tout fait le privant de la disposition de ces derniers dans leur intégralité.

Garantie : Le Client s'engage, en passant commande de Produits, à respecter strictement toutes les conditions d'utilisation des produits et/ou prérequis indiqués par NOVUM TECH pour l'utilisation des produits. A ce titre, le Client assume seul toute conséquence née du non-respect desdits prérequis et/ou conditions d'utilisation.

Si le Devis le prévoit, les Produits livrés font l'objet d'une garantie dont la durée est indiquée dans le Devis. Au titre de cette garantie NOVUM TECH garantit que les Produits sont conformes aux spécifications indiquées par NOVUM TECH et sont exempts de tout défaut de matière et de fabrication–à condition que le Produit soit utilisé en conformité avec le guide de l'utilisateur et le manuel d'instructions fournis par NOVUM TECH (si un seul de ces deux documents est fourni au Client, ce document sera le référentiel à respecter).

L'obligation de NOVUM TECH au titre de la garantie se limite à la réparation ou au remplacement, au choix de NOVUM TECH, du Produit en cause ou de l'un de ses composants dont le Client aura démontré la défectuosité.
La présente garantie ne s'applique pas :

- aux accessoires et consommables vendus par NOVUM TECH ;
- aux remplacements et réparations consécutifs à une insuffisance de surveillance, à un manque d'entretien, à la mauvaise utilisation des Produits ou au non-respect d'instructions écrites de NOVUM TECH ;
- si NOVUM TECH détermine que le problème est la suite d'un transport ou d'une réinstallation effectuée par le Client ;
- si le numéro de série apposé par NOVUM TECH a été abîmé ou enlevé du Produit ;
- aux dommages résultant des matériaux directement fournis par le Client ou de spécifications requises par le Client.
- si le Client a ouvert ou démonté le Produit.

La garantie de NOVUM TECH ne couvre pas l'usure considérée comme normale des Produits ou de leurs composants matériels soumis à cette usure normale.
Il est expressément convenu que quelle que soit l'intervention réalisée sur un Produit, les interventions effectuées au titre de la garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée de celle -ci. En particulier, aucune opération de réparation et aucun remplacement de la pièce détachée ne saurait avoir pour effet de faire courir une quelconque nouvelle période de garantie.

NOVUM TECH ne saurait garantir le fonctionnement et/ou la conformité aux exigences légales et règlementaires du Produit vendu dans un environnement (tel que le type de véhicule, système intégré…) autre que l'environnement indiqué dans le Devis. En outre le Client est informé que les Produits vendus ne présentent potentiellement pas les critères/garanties/conformité aux exigences légales et règlementaires de tous les pays du monde. Les Produits sont vendus pour un usage exclusivement limité aux pays listés dans le Devis. Le Client sera seul responsable et assumera toutes les conséquences sans possibilité de rechercher la responsabilité de NOVUM TECH, en cas de non-respect de ce principe.

Retour de Produits : Pour tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie ou de la vérification de conformité des produits, le Produit concerné doit être retourné dans son emballage d'origine et doit être vidangé et propre (à l'exception du liquide diélectrique contenu dans le pack batterie), c'est-à-dire exempt de tout produit chimique ou radioactif. Les liquides doivent être récupérés, conditionnés dans des bidons propres, identifiés et retournés en accompagnement du Produit.

Aucun Produit ne doit être retourné à Novum Tech sans une autorisation écrite préalable de Novum Tech. Tout retour sans cet accord ne donnera pas lieu ni à l'établissement d'un avoir ni à un remplacement. En cas de retour autorisé par NOVUM TECH d'un Produit, les frais de port aller seront à la charge du Client et les frais de port retour à la charge de NOVUM TECH.

Limites de licence d'utilisation du Logiciel intégré dans les Produits livrés : Lorsque le Produit livré inclut un logiciel, ledit logiciel quel qu'il soit, reste la seule et unique propriété de NOVUM TECH.
NOVUM TECH concède uniquement au Client un droit d'utilisation non exclusif et non cessible du Logiciel dans les limites prévues aux présentes.

NOVUM TECH accorde au Client un droit d'usage sur le Logiciel, pour la durée de protection des droits d'auteur.
Ce droit d'usage est non exclusif, incessible et non transmissible, en tout ou en partie, selon quelque modalité pratique ou juridique que ce soit, et permet au Client d'utiliser le Logiciel uniquement dans le cadre de l'utilisation des Produits.

Le Client s'engage à utiliser le Logiciel en conformité avec le manuel d'instructions et le guide de l'utilisateur fourni par NOVUM TECH avec les Produits. Le logiciel est livré sur un support avec le Produit ou est téléchargeable sur le site web de NOVUM TECH ;
Le Client s'engage :

- à protéger le logiciel de toute divulgation ou de toute utilisation qui enfreindrait les droits d'utilisation concédés ou les présentes Conditions Générales de vente
- à détruire ou à restituer le logiciel à NOVUM TECH sur simple demande de NOVUM TECH ;
- à ne pas reproduire, copier, traduire, adapter, changer ou modifier tout ou partie du logiciel. Les codes source du logiciel ne sont en aucun cas remis au Client.

6. Collaboration des Parties :

Les Parties sont conscientes que la réalisation des Prestations nécessite une collaboration active et régulière entre les Parties.

A ce titre :

- NOVUM TECH s'engage à réaliser les Prestations avec tout le soin requis en usage dans sa profession ;
- NOVUM TECH met en œuvre les ressources ayant un niveau de connaissance et de compétence en adéquation avec l'exécution des Prestations ;
- NOVUM TECH informe le Client de toute difficulté qu'il rencontre dans la réalisation des Prestations ;

- Le Client s'engage à communiquer à NOVUM TECH tous les éléments susceptibles d'influencer la réalisation des Prestations et à mettre NOVUM TECH en rapport avec toutes les personnes concernées, à accepter ou refuser avec motifs les solutions ou évolutions qui lui seraient proposées par NOVUM TECH. A cet égard le Client reconnait l'importance de la transmission, dans les délais convenus, de tous les éléments demandés par NOVUM TECH et en particulier de tous les Eléments Contextuels ;
- Le Client traite dans les délais fixés au cas par cas avec NOVUM TECH les demandes de renseignements formulées par NOVUM TECH et s'engage à respecter les Pré Requis.
- Le personnel de NOVUM TECH s'engage, dans le cas où NOVUM TECH serait appelé à intervenir dans les locaux du Client, à se conformer au règlement intérieur en vigueur chez le Client tel qu'il lui aura été remis, pour les dispositions le concernant.
- Le Client s'engage à respecter les conditions d'utilisation des produits et prérequis transmis par NOVUM TECH.

Le Client traitera, à ce titre, dans les délais nécessaires, les demandes d'informations et/ou d'éléments de NOVUM TECH. Il appartient au Client de valider les éléments liés au contexte et transmettre les Eléments Contextuels à NOVUM TECH dans un délai permettant la réalisation des Prestations et des Etudes selon le planning convenu. Le Client s'engage à valider la bonne compréhension du contexte tel qu'indiqué dans le Devis, par NOVUM TECH.

7. Force majeure

NOVUM TECH ne pourra en aucun cas être tenue responsable d'une défaillance ou d'un retard dans l'exécution de ses obligations au titre du présent contrat du fait d'un cas de force majeure. Seront notamment considérés comme cas de force majeure tous évènements entrant dans la définition de l'article 1218 du Code Civil et à ce titre notamment

les guerres, les attentats, les faits de grève de quelque nature que ce soit, les incendies, les épidémies, les catastrophes naturelles.
Si les circonstances de force majeure se poursuivent au-delà d'une période de trois mois, chaque partie aura le droit de résilier le contrat.

8. Droits de propriété intellectuelle

NOVUM TECH demeurera propriétaire de tous plans, documents, schémas, études remis au Client sauf disposition contraire stipulé dans le Devis ; celui-ci s'interdit de les altérer, de les copier, de les communiquer à des tiers sous quelque motif que ce soit ou de les utiliser à d'autres fins que celles prévues au titre des présentes. .
NOVUM TECH reste seule propriétaire de son savoir-faire notamment relatif à la méthodologie utilisée pour la réalisation des Prestations/Etudes.
De même NOVUM TECH conserve la propriété des droits intellectuels afférents aux Prestations qu'elle dispense. Les outils utilisés pour la mise au point et réalisation des Etudes et les supports liés demeurent la propriété exclusive de NOVUM TECH.

Le Client s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle de NOVUM TECH et des tiers.

9. Modes de communication

Toute communication, notification ou requête sera considérée comme dûment transmise par une partie à l'autre partie si elle a été délivrée par courrier recommandé ou e-mail.
Dans le cas où une communication électronique de données ou de dessins serait nécessaire ou exigée,
le Client devra utiliser un système compatible avec celui employé chez Novum Tech.

10. Confidentialité

NOVUM TECH et le Client s'engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur les éléments (documents sur quelque support que ce soit, rapports de discussion, plans, dessins, schémas, savoir-faire…) échangés dans le cadre de la commande, et de la réalisation des Prestations.

Chacune des parties s'engage à :

- ne divulguer ces informations qu'à ceux de ses conseils, représentants, dirigeants, ou employés directement impliqués dans la réalisation des Prestations et auxquels ces informations sont strictement nécessaires,
- faire le nécessaire afin de garantir la confidentialité des informations transmises par l'autre partie, notamment en soumettant ses conseils, représentants, dirigeants, ou employés à un engagement de confidentialité.

Sauf interdiction expresse du Client, NOVUM TECH est autorisée à faire état, pour les besoins de sa communication, des Prestations réalisées pour le Client, en termes généraux et à l'exclusion des informations confidentielles. Le Client autorise NOVUM TECH à faire mention de son nom sur une liste de références qu'il peut diffuser notamment auprès de sa clientèle et de ses prospects

11. Limitation de responsabilité

NOVUM TECH ne sera tenu à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature que ce soit pour tout préjudice indirect notamment perte de profit, perte de clientèle, manque à gagner, perte de données.
NOVUM TECH ne pourra en aucun cas être responsable de toute garantie accordée par le Client à un tiers dès lors que celle-ci n'a pas été expressément validée au préalable par NOVUM TECH.

NOVUM TECH décline également toute responsabilité pour les dommages résultant de l'utilisation des Produits par toute personne qui n'a pas assisté aux formations dispensées par NOVUM TECH lorsque ce type de formation est requis pour utiliser les Produits.
Le Client est seul responsable de la réalisation des formations et/ou habilitations auprès de son personnel destiné à utiliser le Produit. Il lui appartient de procéder aux vérifications de compétences adaptées de ses salariés à cet effet. NOVUM TECH ne pourra en aucun cas être tenu responsable d'un dommage né d'un non-respect par un salarié du Client des conditions d'installation et/ou d'utilisation des Produits.

La responsabilité totale de NOVUM TECH pour toute réclamation, responsabilité ou frais, quelle qu'en soit la nature, est limitée à une fois et demi le montant de la commande objet du litige. Les Parties reconnaissent que les dispositions de la présente clause sont déterminantes dans leur volonté de conclure le présent contrat et que le prix convenu reflète la répartition du risque entre les Parties et la limitation de responsabilité en résultant.

12. Non sollicitation

Sauf consentement écrit préalable de notre société, le Client s'interdit, pendant toute la durée d'exécution des Prestations et au-delà pour une période d'un (1) an, de solliciter ou d'engager directement ou indirectement toute personne occupant des fonctions salariées au sein de NOVUM TECH.

En cas de violation de cette interdiction, le Client s'engage à verser à NOVUM TECH, à titre d'indemnisation du préjudice subi (à savoir notamment, mais non-seulement, de la perte du savoir-faire, des dépenses de recrutement, des frais de formation etc.), un montant forfaitaire correspondant à la somme des douze derniers salaires bruts perçus par le salarié concerné au sein de NOVUM TECH.

13. Sous-traitance

Novum Tech pourra sous-traiter l'exécution d'une partie de ses obligations à un ou plusieurs sous-traitants de son choix.

14. Droit applicable

Les présentes Conditions générales sont soumises au droit français.

15. Litiges – tribunal compétent

Les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, à l'exécution et/ou la terminaison des Conditions Générales et relations entre les parties seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce du lieu du siège social de NOVUM TECH même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur, sous réserve de l'application de dispositions impératives ou d'ordre public.